

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

DW CAPITAL TECNOLOGIA LTDA.

A DW CAPITAL TECNOLOGIA LTDA. reafirma seu compromisso com a segurança, a transparência e a privacidade dos dados de seus Licenciados, em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD) e as diretrizes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLADOR E ENCARREGADO (DPO)

Controlador: DW CAPITAL TECNOLOGIA LTDA., CNPJ [00.000.000/0001-00].

Encarregado de Dados (DPO): dpo@dwcapital.com.br.

2. DADOS COLETADOS E FINALIDADES

Coletamos estritamente os dados mínimos necessários para a prestação do serviço:

Dados Cadastrais: Nome, CPF/CNPJ, e-mail e telefone. *(Finalidade: Execução de contrato, emissão de faturas e comunicação de suporte técnico).*

Dados Operacionais: Endereço de IP, MAC Address da máquina, logs de autenticação do mecanismo Terminal Lock e Notas de Corretagem semanais. *(Finalidade: Combate à pirataria, verificação de legitimidade de licença, auditoria computacional do faturamento SaaS e calibração estatística do algoritmo).*

3. COOKIES E TELEMETRIA DE SISTEMA

O Software "Acordeão de Liquidez V8" e os portais da DW Capital **não utilizam cookies de rastreamento voltados a marketing ou publicidade direcionada**. Apenas logs técnicos, telemetria de autenticação e cookies estritamente necessários para a segurança da sessão são registrados para fins de auditoria sistêmica e proteção da propriedade intelectual.

4. BASE LEGAL PARA O TRATAMENTO

O tratamento dos dados é fundamentado no Art. 7º da LGPD, especificamente nos incisos: V (Execução de contrato), II (Cumprimento de obrigação legal ou regulatória) e VI (Exercício regular de direitos em contrato ou processo judicial).

5. SEGURANÇA E COMPARTILHAMENTO COM TERCEIROS

Os dados são armazenados em servidores de alta segurança, protegidos por criptografia de ponta a ponta e firewalls de acesso restrito. **Não comercializamos e não compartilhamos dados com terceiros não autorizados.** O compartilhamento ocorre exclusivamente com processadores de pagamento homologados, sob estrito Acordo de Processamento de Dados (DPA – Data Processing Agreement) conforme Art. 28 da LGPD, os quais assumem as mesmas obrigações de sigilo e adequação legal.

6. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

Eventuais transferências de dados para fora do território brasileiro — notadamente para infraestruturas de processamento em nuvem (*Cloud Computing*) — ocorrerão exclusivamente para jurisdições reconhecidas como detentoras de grau de proteção adequado pela ANPD, ou sob salvaguardas legais válidas (como Cláusulas Contratuais Padrão), garantindo a integridade e os direitos dos titulares.

7. PRAZO DE RETENÇÃO E DESCARTE

Os dados serão retidos pelo período em que a licença estiver ativa. Após o pedido de exclusão pelo titular ou a rescisão contratual, os dados serão sumária e irreversivelmente anonimizados ou destruídos. **Exceção:** Dados cadastrais, financeiros e *logs* de acesso serão mantidos bloqueados por um período adicional de até 5 (cinco) anos, visando exclusivamente o cumprimento de obrigações fiscais, tributárias e o exercício de defesa em eventuais demandas judiciais, não sendo mais considerados dados pessoais aplicáveis a tratamento ordinário após sua anonimização.

8. DIREITOS DO TITULAR (ARTS. 17 A 22 DA LGPD)

O Licenciado possui o direito de solicitar à DW Capital, a qualquer momento e mediante requisição formal ao e-mail do DPO:

Confirmação da existência de tratamento de dados;

Acesso, retificação de dados incompletos ou atualização cadastral;

Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço;

Revogação do consentimento e exclusão de dados (ressalvada a manutenção para cumprimento de obrigação legal).

9. INCIDENTES DE SEGURANÇA E RESPONSABILIDADE

Na remota hipótese de incidente de segurança (vazamento) que acarrete risco ou dano relevante aos titulares, causado por comprovada falha exclusiva da infraestrutura da LICENCIANTE, a responsabilidade civil e o dever de indenizar ficarão estritamente limitados aos tetos indenizatórios pactuados na **Cláusula 5 do EULA principal**. A DW Capital compromete-se a notificar a ANPD e os titulares afetados no prazo legal máximo de 72 (setenta e duas) horas após a ciência do evento, informando o plano de mitigação adotado.